

MAXDEV

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU)

Siège social : 2 rue Julien Imbert — 34500 Béziers — France

Société en cours de constitution

Statuts

Ce document est un projet de travail, destiné à être montré et discuté. Il n'a pas été relu par un professionnel du droit et n'est pas signé. Avant tout dépôt au greffe, le faire vérifier par un avocat ou un expert-comptable : une clause écrite de travers dans des statuts se paie à chaque assemblée pendant des années.

Les mentions **en pointillé** sont les seules informations que je ne pouvais pas inventer. À compléter avant signature :

- le **montant du capital social** et le nombre d'actions ;
- les **date et lieu de naissance**, la **nationalité** et l'**adresse personnelle** de l'associé unique ;
- la **date de signature** des statuts.

Deux points à trancher, qui ne sont pas de la mise en forme :

- **« PDG » n'existe pas dans une SASU.** Président-directeur général est un titre de société anonyme. Dans une SAS, le mandataire social s'appelle le **Président** — c'est ce terme qui est employé ici, et c'est lui qui figurera au Kbis. Rien n'interdit d'utiliser « PDG » comme titre d'usage commercial.
- **« DropShipper.io » ou « DropShipper IA » ?** Le produit s'appelle DropShipper IA et le site répond sur **drop-shipper.fr** ; aucun **.io** n'est exploité à ce jour. Les statuts visent ci-dessous la marque et les noms de domaine **sans les énumérer**, ce qui est la rédaction habituelle et la plus sûre : un objet social qui cite un nom de domaine précis devient faux le jour où l'on en change. À confirmer tout de même, parce que si un **.io** doit être acquis, c'est un budget et une démarche.

Le soussigné :

Monsieur Maxime MARTINEL, né le **jj/mm/aaaa** à **ville**, de nationalité **nationalité**, demeurant **adresse personnelle complète**,

A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'il a décidé d'instituer.

TITRE I – FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE, DURÉE

Article 1 – Forme

Il est formé, entre le propriétaire des actions ci-après créées et de celles qui pourraient l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les dispositions des articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, par toute autre disposition légale ou réglementaire applicable, et par les présents statuts.

La société ne comportant qu'un seul associé, elle est une société par actions simplifiée unipersonnelle. Elle peut, à tout moment, devenir pluripersonnelle par cession ou transmission d'actions, ou par augmentation de capital, sans que cela n'entraîne la création d'une personne morale nouvelle.

La société ne peut procéder à une offre au public de titres financiers sous sa forme actuelle, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 2 – Objet

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- la conception, le développement, l'édition, la publication, l'exploitation et la maintenance de logiciels, d'applications, d'extensions de navigateur et de services en ligne, notamment de plateformes d'automatisation et d'assistance au commerce électronique faisant appel à l'intelligence artificielle ;
- la fourniture de ces services sous forme d'abonnement, de licence ou de facturation à l'usage, ainsi que l'hébergement et l'infogérance associés ;
- la création, l'acquisition, le dépôt, la détention, la gestion, la protection, l'exploitation et la concession de licences de tous droits de propriété intellectuelle, marques, noms de domaine, bases de données et logiciels, **en ce compris ceux attachés à la plateforme exploitée sous la dénomination commerciale « DropShipper IA »** ;
- le conseil, l'audit, la formation et l'assistance en matière de commerce électronique, de vente en ligne et de marketing numérique ;
- l'achat, la vente et la distribution, en gros comme au détail, de tous produits, par tous moyens et notamment par voie électronique ;
- la prise de participation, par tous moyens, dans toutes sociétés ou entreprises créées ou à créer, et la gestion de ces participations ;

et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tout objet similaire ou connexe, ou de nature à en favoriser la réalisation, l'extension ou le développement.

Article 3 — Dénomination

La dénomination sociale est : **MAXDEV**.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la dénomination sociale est précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », de l'énonciation du montant du capital social, du lieu et du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

La société peut exploiter son activité sous une ou plusieurs dénominations commerciales ou enseignes, notamment « **DropShipper IA** ».

Article 4 — Siège social

Le siège social est fixé au : **2 rue Julien Imbert, 34500 Béziers, France**.

Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du Président, lequel est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 — Durée

La durée de la société est de **quatre-vingt-dix-neuf (99) années** à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par l'associé unique.

Article 6 — Exercice social — Début d'activité

L'exercice social commence le **1^{er} janvier** et se termine le **31 décembre** de chaque année.

Le **début d'activité** de la société est fixé au **1^{er} novembre 2026**.

Par exception, le premier exercice social commencera à la date d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et se terminera le **31 décembre 2027**. Les actes accomplis pour le compte de la société avant son immatriculation, et repris par elle, seront rattachés à ce premier exercice.

TITRE II — APPORTS, CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

Article 7 — Apports

L'associé unique, Monsieur Maxime MARTINEL, apporte à la société la somme en numéraire de montant en chiffres euros (montant en lettres euros).

Cette somme a été déposée, pour le compte de la société en formation, sur un compte ouvert au nom de celle-ci auprès de établissement dépositaire, ainsi qu'il résulte du certificat établi par le dépositaire.

Les actions souscrites en numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la totalité de leur montant nominal.

Article 8 — Capital social

Le capital social est fixé à la somme de montant euros.

Il est divisé en nombre actions d'une valeur nominale de valeur euros chacune, entièrement libérées, de même catégorie, et attribuées en totalité à l'associé unique.

Associé	Nature de l'apport	Nombre d'actions	Montant
Maxime MARTINEL	Numéraire	<u>nombre</u>	<u>montant</u> €

Article 9 — Modification du capital

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'associé unique.

L'associé unique peut déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à la réalisation d'une augmentation de capital, à l'effet d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 10 — Forme et indivisibilité des actions

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société.

Article 11 — Transmission des actions

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci peut céder ses actions librement, à qui il l'entend, sans formalité d'agrément ni de préemption.

La transmission s'opère par virement de compte à compte, sur instruction signée du cédant, et est inscrite sur le registre des mouvements de titres tenu par la société.

En cas de pluralité d'associés, toute cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, sera soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers des voix des associés présents ou représentés.

Article 12 — Droits et obligations attachés aux actions

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et dans l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente, et donne droit à une voix dans les décisions collectives.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'associé unique ou de la collectivité des associés.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

TITRE III – DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

Article 13 – Président

La société est représentée, dirigée et administrée par un **Président**, personne physique ou morale, associé ou non de la société.

Le Président est désigné par l'associé unique, qui fixe la durée de son mandat. Le premier Président est désigné à l'article 27 des présents statuts.

Le Président est révocable à tout moment par décision de l'associé unique, sans qu'un juste motif soit nécessaire et sans que cette révocation ouvre droit à une quelconque indemnité.

Les fonctions du Président prennent fin par l'arrivée du terme de son mandat, sa démission, sa révocation, son décès ou son incapacité.

Article 14 – Pouvoirs du Président

Le Président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents statuts attribuent expressément à l'associé unique.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le Président peut consentir toute délégation de pouvoirs à tout tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 15 – Rémunération du Président

Le Président peut recevoir une rémunération au titre de ses fonctions, dont les modalités et le montant sont fixés par décision de l'associé unique. Cette rémunération peut être fixe, proportionnelle, ou les deux à la fois.

Le Président est en outre remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

L'associé unique peut décider que les fonctions de Président seront exercées à titre gratuit.

Article 16 – Directeurs généraux

L'associé unique peut nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ou morales, et déterminer l'étendue et la durée de leurs pouvoirs ainsi que leur rémunération.

À l'égard des tiers, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sauf limitation opposable dans les conditions prévues par la loi.

Article 17 — Conventions réglementées

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre la société et son dirigeant, conformément à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à cette formalité.

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président et aux dirigeants de la société.

Article 18 — Commissaire aux comptes

L'associé unique peut nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.

La nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire dès lors que la société dépasse, à la clôture d'un exercice, les seuils fixés par la réglementation en vigueur, ou dans les autres cas prévus par la loi.

TITRE IV — DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE

Article 19 — Décisions de l'associé unique

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi à la collectivité des associés. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.

Relèvent de sa seule compétence :

1. l'approbation des comptes annuels et l'affectation du résultat ;
2. la nomination et la révocation du Président et, le cas échéant, des directeurs généraux, ainsi que la fixation de leur rémunération ;
3. la nomination des commissaires aux comptes ;
4. l'augmentation, l'amortissement et la réduction du capital social ;
5. la transformation, la fusion, la scission et l'apport partiel d'actifs ;
6. la dissolution et la liquidation de la société ;
7. la modification des statuts, sous réserve de l'article 4 ci-dessus.

Les décisions de l'associé unique sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé, ou sur des feuillets numérotés sans discontinuité.

Article 20 — Information de l'associé unique

Quelle que soit la décision à prendre, l'associé unique dispose du droit d'obtenir communication des documents nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause.

TITRE V – COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RÉSULTAT

Article 21 – Comptes annuels

Le Président tient une comptabilité régulière des opérations sociales et établit les comptes annuels conformément aux lois et usages du commerce.

L'associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article 22 – Affectation et répartition du résultat

Sur le bénéfice de l'exercice, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde, augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable. L'associé unique décide de son affectation : distribution, report à nouveau, ou dotation à tous postes de réserves.

Les pertes, s'il en existe, sont reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

TITRE VI – DISSOLUTION, LIQUIDATION, CONTESTATIONS

Article 23 – Dissolution

La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire, sauf prorogation, ou par décision de l'associé unique.

La réunion de toutes les actions en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société.

Article 24 – Liquidation

Lorsque l'associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne la liquidation de la société dans les conditions de droit commun. L'associé unique nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

Le produit net de la liquidation, après extinction du passif et remboursement du capital, est attribué à l'associé unique.

Article 25 – Contestations

Toutes contestations relatives aux affaires sociales et survenant pendant la durée de la société ou au cours de sa liquidation sont soumises aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

TITRE VII — DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTITUTION

Article 26 — Actes accomplis pour le compte de la société en formation

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication pour chacun d'eux de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.

La signature des statuts emporte reprise de ces engagements par la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En outre, l'associé unique donne mandat au Président, à compter de la signature des présents statuts et jusqu'à l'immatriculation, de prendre les engagements nécessaires à l'activité de la société ; ces engagements seront également repris de plein droit par la société lors de son immatriculation.

Article 27 — Nomination du premier Président

Est nommé **Président** de la société, pour une durée **illimitée** et sans limitation d'âge :

Monsieur Maxime MARTINEL, né le jj/mm/aaaa à ville, de nationalité nationalité, demeurant adresse personnelle complète.

Il déclare accepter ces fonctions et n'être frappé d'aucune mesure ni d'aucune disposition susceptible de lui en interdire l'exercice.

Article 28 — Frais de constitution

Les frais, droits et honoraires occasionnés par la constitution de la société seront pris en charge par celle-ci et amortis, le cas échéant, avant toute distribution de bénéfices.

Article 29 — Formalités — Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au Président, ainsi qu'au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents statuts, à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et d'immatriculation prescrites par la loi.

Fait à **Béziers**, le jj/mm/aaaa.

En **trois (3) exemplaires originaux**, dont un pour le dépôt au siège social, un pour les formalités d'immatriculation et un pour l'associé unique.

L'associé unique et Président

Monsieur Maxime MARTINEL

(signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

MAXDEV — Société par actions simplifiée unipersonnelle en cours de constitution — 2 rue Julien Imbert, 34500 Béziers, France

Présenté par **MAXDEV** — Maxime Martinel — contact@drop-shipper.fr

Projet de statuts, non signé, à faire relire par un professionnel du droit avant dépôt.